



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 17

Dependência: 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 8384/2016

INICIADO:08/11/2016 17:58hs e EMITIDO:08/11/2016 20:23hs

Folha :1

JLLPUPCB DJEENJ`]

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1º, e 34 (Art.35, caput)

Consumado

Espécie: L 8069/90 - ECA

Natureza: Caput Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos (244B)

Consumado

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 18 - PEDREIRA - CEP: 04467-270
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 98 D.P. - JARDIM MIRIAM

Ocorrência: 08/11/2016 às 17:15 horas

Comunicação: 08/11/2016 às 17:57 horas

Elaboração: 08/11/2016 às 17:58 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MULLER DA SILVA BORGES - Presente ao plantão - RG: 43561268-SP
emitido em 16/03/2012 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: BENTO BORGES
Mãe: KATIA ARGOLO DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 16/04/1994
22 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

~~Endereço Residencial: RUA CARLOS DECOULT, 174 - PEDREIRA - S. PAULO - SP~~

- ROGERIO JOSE MACEDO - Presente ao plantão - RG: 71220640-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE ANTONIO - Mãe: DINALVA MARIA MACEDO

98º D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLO, liberado nos autos em 07/12/2016 às 16:48. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0094583-65.2016.8.26.0050 e código 2FC7E.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 18

Dependência: 98° D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 8384/2016

INICIADO:08/11/2016 17:58hs e EMITIDO:08/11/2016 20:23hs

Folha :2

JLLPUPCBDEENJ

Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 28/01/1991 25 anos
Profissão: DESEMPREGADO - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA PEIXOTO DE MELO FILHO, 100 - PEDREIRA - S.PAULO
SP - Telefones: (11)5615-4338 (Residencial)

Testemunha:

- MARIO MORANO MARTINS - Presente ao plantão - RG: 11815609-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE DORNELE MARTINS - Mãe: LYDIA MORANO
Natural de: S.PAULO/SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 06/02/1960 56 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AVENIDA ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM - S.PAULO
SP - Telefones: (11)5621-7319 (Residencial)

Condutor:

- MANOEL LUIZ AFONSO ARANTES DE CASTILHO - Presente ao plantão - RG: 8847368
SP - Exibiu o RG original: Não - Pai: LUIZ - Mãe: MARIA
Natural de: APARECIDA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino
Nascimento: 23/08/1965 51 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: AVENIDA ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM - S.PAULO
SP - Telefones: (11)5621-7319 (Residencial)

Curador:

- LUCINEIDE DE JESUS MOTA - Presente ao plantão - RG: 34495126-SP
emitido em 03/11/2008 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE GUARDIANO MOTA - Mãe: JACINTA DE JESUS MOTA
Natural de: SANTALUZ-BA - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 20/05/1984 32 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 34037566885
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA CONSTANCIO JOSE SOARES, 62 - PEDREIRA - S.PAULO
SP - Telefones: (11)5644-4338 (Residencial)

Adolescente infrator:

- ROBERT MOTA OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 38661269-SP
~~emitido em 01/12/2003 - Exibiu o RG original: Não~~
Pai: ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - Mãe: LUCINEIDE DE JESUS MOTA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

98° D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 19

Dependência: 98° D.P. JARDIM MIRIAM

Boletim No.: 8384/2016

INICIADO:08/11/2016 17:58hs e EMITIDO:08/11/2016 20:23hs

Folha :3

JLLPUPCBDEENJ JCE7E

Nascimento: 12/08/2001 15 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: Analfabeto - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA CONSTANCIO JOSE SOARES, 62 - PEDREIRA - S.PAULO
SP - Telefones: (11)5614-4338 (Residencial), (11)99890-2316 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: **Telecomunicação** - Subtipo: Telefone celular - Marca: LG
Pessoa relacionada: ROBERT MOTA OLIVEIRA
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Qtde: 280
Unidade.: Valor - Pessoa relacionada: MULLER DA SILVA BORGES

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 71** - Involucro: OUTROS
Observações: 71 EPPENDORES COM SUBTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 25** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 25 TROUXINHAS DE SUBTÂNCIAS APARENTANDO SEREM CRACK
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 11** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 11 TROUXINHAS DE SUBTÂNCIAS APARENTANDO SEREM MACONHA
- Tóxico: **Lança-Perfume** - Unidade: Unidade - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 5** - Involucro: OUTROS
Observações: 5 FRASQUINHOS COM SUBTÂNCIAS APARENTANDO SEREM LANÇA- PERFUME

Histórico:

Comparecem os policiais civis acima qualificados, ora condutor e testemunha, noticiando que nesta data diligenciavam pela região do Pedreira, circunscrição desta distrital conhecida pela mercancia de entorpecentes, instante em que ao **avistarem uma viela com alguns indivíduos em atitude suspeita**, mantiveram-se distantes, e após breve campana, visualizaram um indivíduo trajando camiseta branca, sentado em um banco e bem atrás deste, outro indivíduo trazendo consigo um volume sob a camiseta, na região da cintura. Logo em seguida, aproximou-se um terceiro indivíduo o qual foi de pronto em direção ao rapaz de camiseta branca que estava sentado no banco, recebendo deste ~~uma quantia em dinheiro, contabilizada por este terceiro indivíduo no local,~~ **indicando tratar-se do "recolha da biqueira"**, ou seja quem passa recolhendo o dinheiro obtido naquele ponto. Relataram que a dinâmica do tráfico observada

98° D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 20

Dependência: 98° D.P. JARDIM MIRIAM

Folha : 4

Boletim No.: 8384/2016

INICIADO:08/11/2016 17:58hs e EMITIDO:08/11/2016 20:23hs

JLLPUPCB DJEENJ

naquele local consiste no indivíduo de branco ser procurado por compradores e em seguida autorizar a entrega da droga pelo menor que fica atrás dele e carrega a mercadoria, e depois de acumular uma determinada quantia em dinheiro referente às vendas, um terceiro indivíduo aproxima-se fazendo a sangria do valor arrecadado pelo primeiro indivíduo. Diante dos fatos, os policiais efetuaram a abordagem dos três indivíduos, os quais foram posteriormente identificados como sendo: 1-indivíduo de camiseta branca ROGERIO JOSE MACEDO, RG:71220640; 2-indivíduo que carrega o entorpecente, adolescente ROBERT MOTA OLIVEIRA, RG:38661269 e 3-indivíduo que recolhe o dinheiro MULLER DA SILVA BORGES, RG43561268. Após revista pessoal foi localizada a quantia de R\$280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie com o indiciado Muller da Silva Borges e com o adolescente Robert Mota Oliveira um telefone celular LG, e 71 (setenta e um) pinos contendo substância branca aparentando ser cocaína, 25 (vinte e cinco) porções contendo substância amarelada em pedra aparentando ser crack, 11 (onze) trouxinhas de plástico contendo substância esverdeada aparentando ser maconha e 5 (cinco) frascos pequenos contendo líquido transparente aparentando ser lança perfume. Em seguida, os indivíduos foram detidos e trazidos a esta distrital onde as substâncias encontradas foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística, conforme laudo de constatação em anexo, sendo ratificada a voz de prisão anteriormente dada. Nesta oportunidade represento pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para que se possa garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal. Restam demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria dos indiciados Muller e Rogério e presentes estão os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O adolescente Robert Mota Oliveira foi entregue para sua genitora Lucineide de Jesus Mota, a qual se comprometeu em apresentá-lo na Vara da Infância e Juventude no próximo dia útil. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

CAMILA B. PEREIRA DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

LILIAN MARTINS DIAS
DELEGADA DE POLÍCIA

98° D.P. JARDIM MIRIAM

Endereço da delegacia : AV ANGELO CRISTIANINI, 467 - JD MIRIAM-S.PAULO-SP. CEP: 04424-010

Telefone: (11)5621-7319

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLO, liberado nos autos em 07/12/2016 às 16:48. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0094583-65.2016.8.26.0050 e código 2FCE7E.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0094583-65.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MULLER DA SILVA BORGES e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Paulo Eduardo Balbone Costa**

Vistos.

ROGÉRIO JOSÉ MACEDO e MULLER DA SILVA BORGES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", e 35, "caput", c.c. Artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 08 de novembro de 2016, previamente associados entre si e ainda com o adolescente R.M.O., nas circunstâncias descritas na denúncia, teriam sido surpreendidos quando traziam consigo 71 porções de cocaína, 25 porções de "crack" e 11 porções de "maconha", drogas estas destinadas à traficância, além de cinco frascos contendo "tricloroetileno".

Recebida a denúncia, após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa, ao menos quanto à traficância.

Em fase policial, os réus optaram pelo silêncio.

Em Juízo, trouxeram versão inverossímil, afirmando que foram abordados no exato momento em que ROGÉRIO pagava a MULLER a quantia de R\$ 200,00 pela compra de uma bicicleta de cor que o próprio vendedor não soube informar, porque estava já enferrujada...

Há mais incongruências: ROGÉRIO diz que estava sentado conversando com uma moça quando MULLER chegou, mas MULLER disse ter encontrado ROGERIO sozinho.

E assim, com ou sem a moça por perto, fato é que foram abordados, e, segundo alegam, não tinham nada consigo, mas, como surgiu pela cena o adolescente R., na posse das drogas, este acabou também detido e, arbitrariamente, os policiais resolveram estender a acusação de tráfico também aos réus.

Ocorre que a prova dos autos não os favoreceu.

Os policiais civis responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem dos acusados: em uníssono, contaram que em breve campana observaram que ROGÉRIO atendia um usuário, recebia dele dinheiro e fazia gesto para que o adolescente, postado logo atrás, servisse o entorpecente. Pouco depois, surgiu pela viela MULLER que, aproximando-se de ROGÉRIO, dele recebeu o dinheiro que este tinha consigo e que recontou na frente de MULLER. Realizada a exitosa abordagem, apreendeu-se com MULLER a quantia de R\$ 280,00, e com o adolescente as drogas. ROGERIO nada mais tinha consigo, havendo entregado todo o dinheiro a MULLER.

Ora, as narrativas dos policiais pautaram-se pela homogeneidade, segurança e convergência. Nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente. Daí porque o julgador faz um juízo de direito e o prolata através de sua sentença, em que “sente” os fatos que conhece.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia, contraditória e inverossímil narrativa dos réus, nenhum motivo concreto para que os policiais civis os incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

De fato, os policiais não conheciam os réus e não teriam porque incriminá-los falsamente, mentindo sobre o encontro de mais dinheiro (aliás, de onde teria vindo a diferença? Do bolso dos próprios policiais arbitrários?) do que ROGÉRIO e MULLER alegam terem consigo.

Paralelamente, as versões dos acusados mostraram contradições (havia ou não uma moça?) e incongruências (MULLER sequer sabia a cor da bicicleta que teria vendido, além do que R\$ 200,00 por uma bicicleta enferrujada parece negócio bom demais para ser real).

Enfim, nada autoriza afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, e daí decorre evidente coautoria/participação de ambos os réus no tráfico de entorpecentes.

De fato, ROGÉRIO atuava diretamente na venda das drogas, recebendo o dinheiro dos usuários, enquanto o adolescente, em comparsaria, entregava as drogas. O expediente de dividir dinheiro e tóxicos tem sido comum nos relatos que chegam a Juízo, quiçá para prevenir perdas, quiçá para que ambos os traficantes ali atuando se fiscalizem mutuamente.

MULLER, evidentemente, passou para arrecadar o dinheiro do tráfico, expediente igualmente usual e, claramente, que serve para evitar que policiais apreendam muito dinheiro na “biqueira” juntamente com as drogas.

Veja-se, a propósito, que a estória da venda da bicicleta, por si só inverossímil, não foi tampouco minimamente provada nos autos e, de outro lado, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais que ROGÉRIO entregara a MULLER todo o dinheiro que tinha consigo, após contá-lo nota a nota, em típica ação de quem faz a “sangria” do “caixa”.

Não restam, pois, dúvidas acerca da participação de MULLER na


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
7ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

traficância exercida por ROGERIO e pelo adolescente, consistente na recolha do dinheiro que assegurava o resultado da traficância, consistindo sua ação, pois, como auxílio prestado para o sucesso da conduta típica de venda de entorpecentes.

Anota-se, por fim, que a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos já revela que se destinavam à entrega a terceiros (até porque nenhum dos réus sustentou que quaisquer porções de drogas lhe pertencessem para uso pessoal), mostrando-se assim despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (de resto, presenciada e narrada pelos policiais civis).

A agravante do inciso VI, do artigo 40, da Lei de Tóxicos, está bem demonstrada: o adolescente exercia ativamente a traficância, e mantinha sob sua posse direta as drogas (o que também contribuiria para que ROGERIO pudesse se safar em caso de perigo policial). Portanto, a traficância ali exercida por ROGÉRIO envolvia diretamente adolescente, expondo o menor diretamente ao ambiente e ao manuseio deletério de entorpecentes, único requisito exigido para a configuração da causa de majoração da pena.

A associação, porém, não foi mesmo provada a contento.

A associação prevista no artigo 35, da Lei de Tóxicos, exige, para sua caracterização, efetivo liame entre os indivíduos.

Não se exige, é certo, que os indivíduos entre si associados pratiquem reiteradamente a traficância, mas nem por isso a mera coautoria pode ser confundida com a associação para praticar delitos “não reiteradamente”, ou eventualmente.

Associação exige intenção de comunhão de esforços, de divisão de tarefas, com a finalidade de mais eficazmente atingir determinado objetivo.

Há necessariamente algum tipo de planejamento em qualquer associação, e justamente por isso é imperativo demonstrar-se mínima estabilidade.

Tal prova não existe nos autos.

O que se sabe é que os réus estavam juntos pelo local, trazendo ROGERIO o dinheiro e R.M.O. as drogas, enquanto MULLER recolheu a fêria arrecadada com a venda espúria.

Ignora-se, contudo, se assim agiam concertadamente e preordenadamente para a consecução da traficância, e mesmo se já haviam antes operado juntos. Por outras palavras, tem-se um instantâneo da atuação dos réus e do adolescente naquele momento, mas ignora-se se estavam acertados para assim dividirem as tarefas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Logo, o quadro probatório existente, conquanto aponte para união de desígnios, não basta para autorizar a conclusão de associação minimamente estável.

Passo a dosar as penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo aos réus a **pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.**

Na segunda fase, **sem agravantes ou atenuantes**, a reprimenda de MULLER é mantida no piso.

ROGÉRIO, porém, é reincidente específico (fl. 213), e suas reprimendas **são majoradas para CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS DIAS-MULTA.**

As penas de ROGÉRIO sofrem novo aumento, por força da aplicação do artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, resultando em SEIS ANOS, NOVE MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO, mais SEISCENTOS E OITENTA DIAS-MULTA, tornadas definitivas neste patamar, pois a reincidência é incompatível com a redutora prevista no art. 33, § 4o., da Lei de Tóxicos.

A ROGERIO, considerando a quantidade de pena e a reincidência, fixo o regime inicial fechado.

Quanto a **MULLER, porém, primário e sem antecedentes**, que incide em conduta de participação na traficância, e sem provas de que se dedicasse à criminalidade, cabível a redução preconizada pelo artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos, pelo que, favoráveis as circunstâncias, reduzo as penas de MULLER para **UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.**

A majorante do art. 40, inciso VI, já citado, aumenta as penas para UM ANO, ONZE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO, mais CENTO E NOVENTA E TRÊS DIAS-MULTA.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com recente precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para justificar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fixo, assim, regime inicial aberto a MULLER, com substituição da pena ergastular por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais que sirvam bebidas alcoólicas, exceção feita apenas a restaurantes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à mingua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada dos réus.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública, para declarar:

a) o réu **MULLER DA SILVA BORGES** como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. seu § 4º. e ainda com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-O**, em consequência, às penas de UM ANO, ONZE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO, mais o pagamento de CENTO E NOVENTA E TRÊS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO; presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consoante acima estipulado;

b) o réu **ROGÉRIO JOSÉ MACEDO** como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-O**, em consequência, às penas de SEIS ANOS, NOVE MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO, mais o pagamento de SEISCENTOS E OITENTA DIAS-MULTA cumprindo a pena corporal inicialmente em regime FECHADO, na forma da Lei 8072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

A MULLER, faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Denego, porém, a faculdade de recorrer solto a ROGÉRIO, posto que demonstra insistência em desafiar a ordem pública, razão pela qual, neste momento em que se afirma sua culpabilidade, somente se reforçam os fundamentos da custódia cautelar. Recomende-se ROGERIO na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas pelos réus, na forma da Lei.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

7ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Autorizo desde logo a imediata destruição das drogas apreendidas e já periciadas, oficiando-se.

O dinheiro apreendido, por sua vez, será perdido em favor da União ao trânsito em julgado, expedindo-se então o necessário para que seja transferido ao FUNAD.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**